

CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE 6A
NOMINACIÓN DE CÓRDOBA

**Reinoso, Elías Maximiliano c. Paraná Seguros SA s/ ordinario - otros -
cuerpo (civil) • 29/09/2015**

2ª Instancia.— Córdoba, septiembre 29 de 2015.

Considerando: I- Llegan las actuaciones a este Tribunal de Alzada en virtud del recurso de apelación que interpone el apoderado del actor en contra del proveído de fecha 04/05/15 (fs. 5) mantenido por el decreto del 11/05/15 (fs. 11).

A fs. 19/25 corre adjunto el escrito de expresión de agravios mediante el cual el apelante aduce la violación a las reglas del debido proceso y del principio de preclusión procesal pues la juez *a quo* revocó por contrario imperio un proveído que ya se encontraba notificado.

Que la revocación de oficios del proveído resultó contraria a derecho conforme a lo establecido en el art. 129 del PCC

La queja que se expone en segundo término se direcciona a cuestionar el fundamento por el cual se sostiene que el despacho favorable de la cautelar puede ocasionar graves perjuicios a la demandada pues ello transgrede el principio de igualdad de las partes ante la ley y denota la falta. de imparcialidad del Juez quien decidió proteger a ultranza los intereses de uno de los litigantes.

Que en todo caso será la demandada, quien luego solicitará la sustitución de embargo como herramienta y alternativa procesal para quien se vea afectado por la cautelar.

La quejosa puso de manifiesto que existía por parte de la demandada un reconocimiento parcial de la suma de dinero reclamada desde que al contestar la demanda admitió adeudar a la actora la suma de \$72.000, monto que a la vez coincide con el de la cautelar solicitada.

Señala el apelante que la aseguradora no ha sido traída a juicio como citada en garantía sino como demandada, es decir, como deudora directa, razón por la cual, no corresponde discutir acerca de solicitar el acogimiento del recurso, con costas en caso de oposición.

II- Corrido el traslado del art. 372 del CPC, es evacuado a fs. 27/31, escrito al cual nos remitimos en honor a la brevedad.

III- El apelante critica la decisión de la Juez *a quo* de revocar el proveído que ordenaba el embargo preventivo sobre fondos depositados en plazos fijos, cajas de ahorro y cuentas corrientes pertenecientes a la demandada "Paraná Seguros SA".

Como punto de partida del presente análisis, hemos de abordar la queja por la cual se sostiene que conforme a lo que evidencian las constancias de autos y lo dispuesto en el art. 129 del CPC, la juez *a quo* se encontraba impedida de revocar por contrario imperio el proveído que despachaba la medida cautelar, so pena de violar el principio de preclusión procesal y las reglas del debido proceso.

En el caso, la Juez *a quo* ordenó el embargo sobre los fondos pertenecientes a la aseguradora, tal como fuera solicitado por la parte actora.

De dicho proveído se notificó la accionante quien comparó al proceso a cumplir con el recaudo de la fianza previa.

La solución del caso requiere ponderar no sólo la norma del art. 129 del CPC que invoca la quejosa en respaldo de su derecho sino también, el hecho de que las medidas cautelares importan resoluciones jurisdiccionales provisionales.

Dichas medidas no constituyen un fin en sí mismas sino que están preordenadas al dictado de una ulterior providencia definitiva.

Es de la naturaleza de la institución cautelar que las medidas ordenadas y trabadas subsisten mientras se den las circunstancias fácticas y legales que justifican su procedencia.

Así, la resolución que admite la traba de una cautelar no causa estado, motivo por el cual, si la juez *a quo* advierte, previo al libramiento del oficio de embargo, que la decisión resultaba improcedente atento el tipo de acción de que se trata o al estado en el que se encontró la causa, no se advierte la razón por la cual no se encontraría facultada a dejarla sin efecto.

Las barreras que el ordenamiento procesal impone al juez no pueden llevar sin más a soslayar sus implicancias jurídicas, cuando se evidencia que el mantenimiento de una medida cautelar, que si bien es cierto se encontraba en conocimiento de la solicitante no había sido aun despachada y su traba hubiera importado cristalizar un acto contrario a los fines tenidos en miras por la ley.

Al respecto se ha sostenido que: "Un acto voluntario y consciente de falta de visión objetiva de la realidad por un excesivo apego a las formas, importaría de suyo lo que en la escuela tomista se denomina falsa prudencia. Si el rigorismo consciente que oculta la verdad sustancial es, como nosotros lo entendemos, una infracción a lo prudencial, por eso mismo es también una infracción a la justicia" (Pedro J. Bertolino, "El Exceso Ritual Manifiesto", p. 160; TSJ, Sala Civil, "Falco...", AI n° 803/96).

"El servicio adecuado de justicia -dice la corte-, que exige el art. 18 CN, sólo se privilegia con el primado de la verdad jurídica objetiva, tanto sobre el tradicionalismo jurídico como por encima de ritualismos formales que encubren la sustancia que define un la justicia en el estado social contemporáneo ("Colombres c. La Taberna de Landrú", Fallos 292:296, año 1975; "Mrion Cristoff" Fallos 294:9, año 1976).

"El debido proceso mira a la realización del valor justicia; para ello, el juez no puede ser un mero autómatas que aplica una disposición legal sin atender a las particularidades del caso que decidió. Tampoco le es permitido atender al proceso como un fin en sí mismo y despojarlo de su condición de objetivo-medio, imponiendo el apego a los ritos sin atender el contenido" (conf. TSJ Sala Civil y Comercial AI N° 438/98 in re "ARIAS Gelanor Horacio c. Javier Buenaventura Bringas y Otro Apremio).

En materia de medidas cautelares la magistrada pone en juego el ejercicio de las facultades que integran la función jurisdiccional y tratándose de resoluciones que no causan estado y que no fueron efectivamente ejecutadas resultarían contrario a toda lógica desconocerle la facultad revocatoria.

IV- Despejado el primer escollo, hemos de ingresar a resolver el fondo del planteo. El arte. 456 del CPC establece que salvo el embargo preventivo y los supuestos contemplados en las leyes de fondo, las medidas cautelares pueden ser solicitadas conjuntamente con la demanda o después..."

En el caso de autos la aseguradora "Paraná Seguros SA" compareció al proceso en carácter de demandada y no como aseguradora traída a juicio de acuerdo con el art. 117 de la ley nacional de seguros, razón por la cual, resulta innecesario ingresar al análisis de las distintas corrientes doctrinarias y jurisprudenciales acerca de la posibilidad de ordenar un embargo preventivo sobre los bienes de quien es citado en garantía al juicio. Del estudio de la causa se infiere que si bien la actriz demandó por una suma mayor, sólo solicitó embargo por \$72.000.

Que tal como lo puso de manifiesto el apoderado de la firma accionada al tiempo de contestar los agravios (fs. 27 vta.), la Compañía Paraná Seguros SA ofreció a hacer efectiva la cláusula operativa correspondiente a la destrucción total, ofreciendo abonar en forma integral el valor de plaza del automotor, lo cual ascendía a la suma de \$72.000.

La pretensión cautelar está condicionada a la acreditación de ciertos requisitos como son la verosimilitud del derecho, el peligro en la demora y el otorgamiento de contracautela. En el presente caso, la verosimilitud del derecho invocado por la actora se encuentra reconocida por la contraria desde que admite que la actora resulta acreedora de la suma de \$72.000.

El otro recaudo se conecta con el peligro en la demora, lo cual se entiende como la posible frustración del derecho del pretendiente.

Es decir, el temor fundado en la configuración de un daño a un derecho cuya protección se persigue y que, de no hacerlo en forma inmediata, se corre el riesgo de que en el supuesto de recaer sentencia definitiva favorable, ésta permanezca incumplida.

La realidad económica y financiera de nuestro país ha demostrado que con respecto a las compañías aseguradoras no puede garantizarse la solvencia de las mismas al concluir el proceso, es decir que la accionada se encuentre en condiciones de soportar la eventual condena. Así se ha sostenido que: "...Ante la profunda crisis económica y financiera que ha afectado la economía nacional en los últimos años –con impacto específico en los mercados financieros y de seguros- no puede descartarse la posibilidad de que al finalizar este juicio la demandada no se encuentre en condiciones de soportar la eventual condena que pudiera dictarse en su contra...estimase que existe un peligro para la actora en guardar el dictado de la sentencia sin que se disponga la cautelar de referencia" (C. NAC. COM., sala D, 6/2/2004, "Ravazzani, Martín v. Jackson Berkley Life Compañía de Seguros SA, JA 2004- IV p. 864).

La aseguradora es la única obligada con relación al tomador del seguro, al cual sólo se le otorga un privilegio en caso de liquidación voluntaria o forzosa de la aseguradora, lo que no garantiza per se la protección del crédito. Sin desconocer las facultades de control de solvencia de las compañías aseguradoras que efectúa la Superintendencia de Seguros de la Nación (arts. 8, 30 a 39 Ley 20.091 y Res. 21.523/92), y la forma en que se fusionan garantizando pasivos, lo cierto es que las compañías pueden liquidar y frente a ello, el asegurado sólo goza de un privilegio de cobro en conjunto con los restantes asegurados sobre el saldo acreedor que arroje la cuenta del asegurador con el reasegurador. Ello demuestra que no puede garantizarse una solvencia permanente frente al reclamo en juicio, configurándose así el peligro en la demora.

Por otro lado, la actriz ofreció la debida contracautela tal como consta a fs. 2.

En este marco, la revocatoria del proveído de fecha 23/04/15 (fs. 2) sobre la base de considerar que podría causar graves perjuicios a la aseguradora, no solo por la falta de liquidez para atender sus compromisos contractuales sino por las medidas que pudiera tomar sobre dicha aseguradora la autoridad de control no resulta ajustada a derecho conforme a lo que evidencian las constancias de autos. Las particularidades del caso, en especial, el hecho de que la aseguradora haya sido arrastrada a juicio como demandada en forma directa, que haya reconocido adeudar la suma por la cual se solicitó el embargo preventivo y que la inmovilización del dinero objeto de cautelar no evidencia un riesgo capaz de obstaculizar el núcleo de la actividad empresarial ni constituya en el caso, un medio de coacción a cumplir " *ante tempus* " con una obligación futura e incierta a forzar al deudor, es que corresponde revocar los proveídos de fecha 04/05/15 y 11/05/15, y en consecuencia ordenar la traba de la cautelar solicitada bajo la responsabilidad de la fianza ofrecida y ratificada. Las costas por la tramitación del presente recurso se imponen a la parte demandada (art. 130 del CPC).

En cuanto al pedido de sanción formulado por el apoderado de la parte demandada al tiempo de evacuar el traslado del at. 372 del CPCC, diremos que no resulta procedente por cuanto la pretensión de la parte apelante encontró acogida favorable, lo cual

evidencia que la deducción del recurso no tuvo fines meramente dilatorios o tendientes a obstaculizar el avance del proceso.

Ahora bien, no pasan inadvertidos los términos agraviantes que expusieron la quejosa en el escrito de impugnación, desde que intentó enrostrar a la Juzgadora un accionar tratamiento de imparcialidad y direccionado a posibilitar el hecho de que la demandada tomara conocimiento de la cautelar con anterioridad a su traba.

Contrariamente a lo que aduce la parte actora, los proveídos que despachan las medidas cautelares no pueden ser consultados cuando se disponen como embargos preventivos y la embargada todavía no compareció al proceso.

Distinto es el caso de autos, en el cual la cautelar se ordena luego de que la compañía "Paraná Seguros SA" compareciera a juicio y contestara la demanda, pues una vez cargados los domicilios de los litigantes en el sistema y pasados los autos a casillero, los proveídos pueden ser consultados por cualquiera de las partes del juicio.

Dicho accionar en modo alguno importa un accionar reprochable sino tan sólo evidencia como se encuentra dispuesto el sistema de administración de causas.

En esta inteligencia, resulta atinado recordar al letrado, que la defensa de los derechos de su representado debe ser ejercida en un marco de prudencia y respeto.

Corresponde estimar los honorarios de los letrados intervinientes conforme lo dispuesto en los arts. 36, 39, 40 y 83 de la ley 9459.

Por ello, se resuelve: 1- Acoger el recurso de apelación interpuesto por la actora, revocar los proveídos de fecha 04/05/15 y 11/05/15 y en consecuencia ordenar la traba de la cautelar solicitada bajo la responsabilidad de la fianza ofrecida y ratificada. 2-

Imponer las costas a la demandada vencida (art. 130 del CP:C.). 3- Estimar los honorarios de la Dra. RGG en el 7,8% del punto medio de la escala del arte. 36 de la ley arancelaria, aplicada sobre lo que fue motivo de agravio y los del Dr. MA en el 7,8% del mínimo de la escala del art. 36 de la escala arriba referida. Protocolícese y hagase saber.

El Sr. Vocal Dr. Walter Adrián Simes, quien emitió su voto no suscripción el presente por encontrarse de licencia (art. 120 CPC).— *Silvia B. Palacio de Caeiro.*— *Alberto F. Zarza.*